

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 121/2531

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายสรรพสวัสดิ์หรือศุภสวัสดิ์หรือ

สมชาย สวัสดิ์ชูโตหรือ

จำเลย

สวัสดิ์ชูโต

จำเลย

นายสรรพสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2531 ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงไม่รับจำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 และเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยยังเคลือบคลุมและให้เหตุผลไว้อย่างไม่ชัดเจน จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 266,000 บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 101 แผ่นที่ 8)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้หลอกลวงผู้เสียหายพยานหลักฐาน
โจทก์รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้หลอกลวงผู้เสียหายพยานหลักฐาน
โจทก์รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น